

1500352-31.2020.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 16h00min

1500352-31.2020.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500352-31.2020.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELIAS VIEIRA MATIAS

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial desta Comarca de Ibiuna. Eu, Ana Carolina Nogueira Aliaga, Estagiário Nível Superior, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

ELIAS VIEIRA MATIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 306, "caput", da Lei nº 9.503/1997, porque, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 15h55min, na Estrada municipal, bairro Rosarial, nesta cidade e comarca de Ibiúna-SP, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme ficha de atendimento ambulatorial de fl.29. A denúncia foi recebida em 19 de março de 2020 (fls. 99/100).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 161/163).

Em instrução processual, foi ouvida uma das testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado (fls. 195/197).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade dos delitos encontra respaldo no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo relatório médico de fl.29, bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, visto que o réu foi preso em flagrante

delito conforme demonstrado em fls. 01/02, sob a influencia de álcool conforme o relatório médico de fl.29.

O Policial Militar Celso Rabello Junior relatou que foram acionados via rádio porque um indivíduo estaria possivelmente embriagado, praticando manobras na via pública. No local, avistaram o indivíduo, que tentou se evadir, mas não conseguiu. Perceberam imediatamente o seu estado de embriaguez, razão pela qual não conseguiu fugir do local. Afirmou que, na Delegacia, o réu se recusou a passar pelo teste do etilômetro e também pelo exame de sangue, de modo que o Delegado de Polícia solicitou que eles o acompanhassem ao Hospital para que fosse elaborado um laudo, o que fizeram.

O Policial Militar Rafael Jommertz, ouvido apenas na Delegacia de Polícia, apresentou relato idêntico.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e fiscalização, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-SP – STF). É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Diante dos elementos de prova colhidos, conclui-se, com segurança, que o acusado cometeu os delitos que lhe forma atribuídos.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime. Disse que havia bebido cachaça antes de dirigir. Confirmou ter duas condenações por embriaguez ao volante. Como os fatos ocorreram na vigência da Lei 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora poderia ser feita, de modo válido, pelo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

No caso, os elementos colhidos nos autos são fartos o bastante para comprovar a embriaguez do réu enquanto conduzia o veículo.

O relatório médico de fl.29 deixou evidente que o acusado estava sob o efeito de álcool.

Descritas as provas, bem se vê que o acusado realmente praticou o delito narrado na inicial, não havendo qualquer justificativa para a conduta ora julgada.

A prova é segura, portanto, de que o réu dirigiu automóvel com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, assim incorrendo no delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O conjunto probatório demonstrou, com segurança, que o acusado cometeu o crime ao momento em que dirigiu com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

O álcool age no Sistema Nervoso Central e afeta a habilidade do indivíduo para conduzir veículos, provocando sonolência e alterações no estado de alerta que torna perigoso o ato de dirigir, já que a perda de atenção pode levar a acidentes graves, como acabou acontecendo.

Assim, ficou comprovado que o réu ingeriu bebida alcoólica e, sob sua influência, se dispôs a conduzir veículos, colocando sua vida e a terceiros em risco, razão pela qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, princípio este limitado pelo bem jurídico tutelado, aqui, a incolumidade pública. Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, atento aos preceitos do artigo 59, do Código Penal, verifico que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Consigno que o processo de nº 1500367-51.2019.8.26.0238 ainda não teve seu trânsito em julgado, conforme se depreende da certidão de fls. 152. Assim fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição/suspensão de conduzir veículos automotores por prazo idêntico ao da condenação.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (autos nº 0000009-22.2014.8.26.0567 - certidão às fls. 151/153) e, também, a atenuante da confissão espontânea, sendo caso de compensar a atenuante com a agravante, por serem ambas preponderantes com base no artigo 67 do Código Penal e, também, com fulcro no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Terceira Seção, Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, realizado em 10/4/2013). Assim, a pena intermediária resta mantida.

Na última fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno a penas definitiva em 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição/suspensão de conduzir veículos automotores por prazo idêntico ao da condenação.

Diante do quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, §§ 2º do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e de aplicar a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu, como já exposto.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para condenar ELIAS VIEIRA MATIAS (RG: nº 20693276-5/SP) como incurso nos artigos 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição/suspensão de conduzir veículos automotores por prazo idêntico ao da condenação.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro processo/crime estiver preso.

Com o trânsito em julgado à condenação, oficie-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - e ao Departamento de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP - para as providências administrativas necessárias, inclusive a obrigatoriedade da frequência aos cursos, caso necessário.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso

III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente. A pena de multa será cobrada pelo Juízo da Execução (CP, art. 51, com a redação dada pela Lei 13.964/2019).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor da Patrona nomeada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ibiuna, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA